

עין משפט
נר מצוה

ב:

הלוקח עובר חמורו

פרק ראשון בכורות

מסורת הש"ס

(א) (ע"ז טז, ט) ע"ז טז, (סנהדרין א טז) סנהדרין כג, (ז) סנהדרין (ג טז) (ס) למסור ז"ק, (ו) ז"ל דליהי לעובר, (ז) ויחי היטב בתוך חולין מ: ד"ה ודלמא ותוספות ע"ז טז, ד"ה אלמלא, (ח) נכנסין סנהדרין סג: מוטל על נכון, (ט) ויחי היטב תוך מגולה מח. ד"ה מיתו ומוס' סנהדרין סג: ד"ה אסורי,

תורה אור השלם

1. ובכל אשר אָמַרתי אֲלֵיכֶם תִּשְׁמְרוּ וְשֵׁם אֱלֹהֵיכֶם אֲחֻזֶּה לֹא תִּזְבֹּרוּ לֹא יִשְׁמַע עַל פִּיךָ: שמות כג יג

מוסף רש"י

שאינה
יכולה
להתרפאות.
ומסתמא
למחטא
זכנה
ולא
משהי
ליה
ולא
חו
ליה
ישראל
בי
עובד
טובים
דמיוקן
חורבנ
מנייה
לנטי
שלמה
(ע"ז טז),
והלא
מריביעין
עליה.
ומשה
לה
ומלן
דחיו
לה
בי
עניי
יליף
מינה
לנטי
שלמה
(טז),
לא
ישמע
על
פיה.
לא
ישמע
מן
העניי
על
פיה.
שלא
מעשה
זשפות
עמו
ורשען
על
נע"ז
שלו,
נמלחא
שלימה
גורס
שזכר
על
דקר
(שמות כג יג).

רבינו גרשום (הנשך)

חלוטה אחר שלמה אפי' הכי שרי: וכ"ש שלימה לעובריה דלא פסקה מיניה דלא מוזבנה לגמרי דשרי או דלמא לרבנן ומה שבורה דלא אתי לחלופי בשלימה אפי' הכי אסרי רבנן דלמא אתי לחלופי מכירה חלוטה שלמה אטו מכירה חלוטה דהא וז"ש שלמה לעובריה דאחי לחלופי שלמה בשלמה ומיחש לחלוטין וקא ס"ד מאן דאסר (שלימה) [בהמה] לעובר' דלמא אתי לאיחלופי בהמהא אחריית לחלוטין וה"ה דאסר נמי למוכרה לעובר כוכבים לגיזה ולחלבה דאיכא למימר נמי דלמא אתי לאיחלופי הא מכירה דשלימה אטו שלימה אחריית דחלוטין: וטעם דרבנן משרי"ה ומי מצית אמרת דהאי דקא אסרי רבנן בשלימה משום דהאיא לאיחלופי ומי תלי טעמא באיחלופי: אמרי לו לר' יהודה אמאי קא שרית בשבורה והלא מריביעין עליה ויולדת. ונמצא דבהמה (גופה) [נסח] שלמה מבר לו אלמא דטעמיהו דרבנן דאסרי משום עובר הוא משום דאסור למכור עובר לעובר כוכבים ולא משום איחלופי וכיון דלא חישישין לאיחלופי אלא משום עובר שרי לגיזה ולחלבה וליעולם טעמא דרבנן דחישי לאיחלופי בשבורה ומלך דובנה ניהליה לשחיטה דמי דמיד נחורה וליכא דידע דובנה לעובר כוכבים ולא אתי לחלופי מכירה חלוטה למכירה חלוטה דהא מיד נחורה וליטה בעין דאי ליכא למימר הכי דמיד נחורה. (אבל אם) [נדחלא] משוי לה כדי להרביעה שתלך וכיון דמשוי לה אתי לחלופי אטו מכירה חלוטה

מאי לאו אעובר. קאמר דאינו רשאי: **כגן מאי עידיסיה.** צצהמה אלא ודאי אעובר: לא לעולם מהכל לא תפשוט דהכל **במאי עסקינן** כגון דיהיב ליה **צהמה מעברתא לפטומה.** וליטול חצי השצח בין כפטוס בין צוולדות דמיגו דקנסין וכו' אכל אי ציין ליה עובר לחודיה לא: **שאינה יכולה להסרפאוס.** ולעשות מלאכה בשצח: **מסרי בשצורה.** ועובר דומיא דשצורה: **היינו אורחיה.** ולא שצור הוי: **צהמה לעוצריה.** כגון שעדיין לא תמעצרה ומכר לו כל הוולדות שעמידין להסעבר וצהמה עצמה לא מכר לו: **מסו.** לקונסו לפדומה משום מוכר צהמה לעוצר כוכבים: **דאפי לאיחלופי.** להסיר מכירת שלמה: **דפסקה מיניה.** שלא שייר צה לעצמו כלום משמכרה: **וכ"ש שלמה.** כי האי גוונא דלא פסקה מיניה שהרי שייר לעצמו גוף ההמה ואי משום עוברין ליכא למיחש שהרי לא תמעצרה עדיין ולא כלום הס צאים: **דפסקה מיניה.** ומכירה חלוטה היא ואמי לאחלופי ולהסיר מכירה חלוטה שלמה אכל הכא דלא פסקה מיניה שרי דלאו מכירה היא: **וכל שכן שלמה דאפיא לאחלופי.** צמכירה חלוטה של שלימה אחרת: **משום הכי הוא.** צתמיה דאיטערין לן למיצעי: **עליה.** על השצורה: **אלמא.** טעמא דרבנן משום עוברין מיפשוט מינה דלרצנא אסור למכור לעוצר כוכבים צהמה לעוצריה ולר' יהודה מותר: לעולם טעמא דרבנן משום איחלופי ואיטערין למיצעי כיון דלא פסקה מיניה איכא למימר לא אחי לאיחלופי צמכירה גמורה והכי קאמרי ליה רבנן לר' יהודה: **נמאן דונסא לשחיטה דמי.** וליכא למיחש לאיחלופי דמאן דחוי ידע דלא מונין ליה אלא לשחיטה ולא אחי לצווציט

צהמה שלא לשחיטה: **משא לא.** לצורך וולדת ומלן דחוי לה צית העוצר כוכבים לסוף שנה או שנים סגר מותר למכור צהמה לעוצר כוכבים שלא לשחיטה: **ס"ש.** ממתני': **ולא קסני אע"פ שאינו רשאי.** אלמא מותר למכור צהמה לעוצריה דהא קצלה מכירה לעוצרין היא שאין חולק העוצר כוכבים אלא צוולדות דקס"ד דלא פליג עובד כוכבים צצח פטימית צהמה: **על פיה.** דהגרמית פיה: **סא צמנייה.** אינו רשאי והוא הדין לכולהו: **ומאי שנא מכירה דנקט.** צה אינו רשאי ולא נקטיה צחלא מהני: **דעיקר מכירה היא.** עיקר איסורא הויא מכירת צהמה: **מאי**

אמאי קא שרית הא אינו נחורה: ואמר להן ר' יהודה לכשתלה. כלומר כשתראו שום שבורה בעולם שיוולדת חימור לי מיט שרית בשבורה ודאי אינה יולדת: דלא מקבלה זכר. משום שבורה היא ואינה יכולה לסובלו הלכך שרי ר' יהודה דלא חישי דלמא משהי לה לצורך וולדת. אבל שלמה לעובריה לר' יהודה עדיין תיבעי לך: ולא קתני אנותן לו בקבלה אע"פ שאינו רשאי מדלא חני הכי ש"מ דסבירא להו לרבנן דמוכר בהמה לעובר דקבלה היינו למחצית שבו וולדות וחינו בהמה לעובריה: וליטעמין המשתתף. דלא קתני אפי"ם שאינו רשאי הכי נמי דרשאי להשתתף: ולא ישמע על פיה. שלא תבקש בפך שישבע לך בעבור זה שול: אלא תנא במכירה אע"פ שאינו רשאי וה"ה לשותפות. דאינו רשאי להשתתף לו וה"ה בקבלות דאינו רשאי ליתן לו בהמה בקבלות דהמוכר בהמה לעובר דאסור לרבנן: ומאי שנא מכירה דנקט. דגבי מכירה קתני אע"פ שאינו רשאי דעיקר איסורא במכירה היא להכי תנא בה דאינו רשאי וה"ה לכולהו: שיד העובר כוכבים באמצע שיש לו שום חלק בה:

מאי לאו אעובר. פי' ואיירי צצהמה מעוצרת. לא אצהמה פי'

ולא איירי צעובר אלא צצהמה לעוצרה וכן משמע לקמן גבי צעיא דצהמה לעוצריה מהו וצעי למיפשט מהכל דאסור דקאמר

מאי לאו אצהמה ש"מ דאי אצהמה ולכאורה לא איירי צצהמה לעוצרה דל"כ מאי פריך והא דמיו קתני לימא דקאי אעובר וכי חימא דמשמע ליה דקאי אצהמה א"כ לקמן נמי לידוק הכי אלא הכא איירי צצהמה לפטומה דממסיק לקמן ^ולעוצרה: **דלא מקבצת זבר.** לא מטעם טרפות מדלמך פרק אלו טריפות (חולין דף מו:) גבי ר"ש [בן חלפתא] כוכבים בהמה מעוברת שהיה עסקן דגדירים ודילמא קסבר ר' יהודה טריפה יולדת ומשצחת ואית שפירס דלא גרסי יולדת שאין לורך שס צלידה אלא צמה שמשצחת ומי"מ מתסגר הכא דאפילו מן הארצוצה ולמטה שרי רבי יהודה משום דלא מתקלה זכר':

ולטעמיך המשתתף לו בו. מתקלה לא שייך להקשות דמיתסר משום שותפין דלא אחי צקבלה כל כך לידי שצועה דוקא נקט שותפות אכל שאר משא ומתן לא אסור: **אסור דאדם שיעשה שותפות עם העובר בוכבים.** הא דתניא פ"ק דמסכת ע"ז (דף כג.) **ישראל** ועוצר כוכבים שקבלו שדה צבותפות וכן עובדא דעוצר כוכבים נוטל שני ערלה וישראל נוטל שני היתר ואמר פרק הורוע (חולין דף קג.) והמשתתף עם עובד כוכבים לריך שישאום כל הני עובדא פליגי אלאצו דשמואל: **שמא יתחייב לו** עובר בוכבים שבועה. מכאן אוקר רצינו שמואל קצלת השצועה מקי' ור"ת מתיר מפני שהוא נמציל מידס דמתניא פ"ק דמס' ע"ז (דף ו:) מלוה על פה גוצין מהן מפני שהוא נמציל מידס אע"י דאזיל ומודה ויש לחלק בין ספק לודאי עוד מימתי ר"ת ראיה מההיא דפרק [צתרא] דמגילה (דף כח.) דאמר אצוה צר איחי תימי לי דלא עצדי שותפות עם עוצר כוכבים ואי אסור מאי רצומיה וכן פרי"ת שלא היו נוהרים משלש סעודות מדאמר פרק כל כתבי (שבת דף קיח:) תימי לי דקימיית ג' סעודות משמע שכולן לא היו נוהרים צהן עוד פרי"ת צומן הזה כולן נשצעים צקדשים ואין תופסין צסה אלהות ואע"פ שמוכריין [עמהס] שס שמים ^ווכוותס [לד"א מי"מ] אין זה [שס] עצורמ כוכבים כי דעתס לשס עושה שמים וארך ואע"ג שמשתתף ש"ש וצצר אחר אין כאן לפני עור על כהן מכשול דצני נח לא הוצרכו לא כך ולדידן לא אשכחן איסור צגרג סימוף"ו: **דעיקר מכירה.** פריש"י דעיקר איסור הוא המכירה משמע שרוא לומר שעיקר האיסור הוא המכירה וקשה הא שותפות לא מיתסר משום מכירה אלא כדאצוה דשמואל וי"ל עיקר איסור הפשט הוא מכירה דמתן פרק קמא דמס' ע"ז (דף יד:):

ורבי

מיה ומיגו דקנסי ליה כו. והיינו ונותן כל דמיו לכהן אבל בעלמא שרי לזבוגי לעובר כוכבים: והאי נמי כיכול להתרפאות דמי ולכשיגידל חזי למלאכה ש"מ דעובר אסור למכור לעובר כוכבים לר' יהודה: איכא דמתני לה. הא דר' יהודה אמתייתין ולא בעי לה מביעאי: לימא מתני' דלא כר' יהודה דמושרי ר' יהודה בשבורה ה"ה דשרי נמי אעובר וכשבור דמי: אפילו חימא ר' יהודה. (שרי אסר) (הוא דשרין) דלאו היינו אורחיה כדאמר לעיל אבל בעובר אסר דהיינו אורחיה למיחוי כשבור עד שהוא במעי אמו אבל לבסוף חזי למלאכה ואסור: מכר בהמה. שאינה מעוברת לעובר כוכבים לעובריה שיהיו העוברין של שניה: ויבעי לתרווייהו דהכא לא מוזבין לא בהמה עצמה ולא עובר דאכתי לא מיעברא: בשבורה דלא אתיא לאיחלופי בשלימה: אבל [שלימה]. ויכא דובין בהמה לעובריה דבהמה גופה שלמה היא ואחי לאיחלופי במכירה שלמה אחריית שלא לעובריה לחלוטין ואסר: או דלמא ומה שבורה דפסקה מיניה. דלחלוטין מוזבנה לעובר כוכבים דאע"ג דאיכא למיחש אטו מכירה

ד א מיי פ"ה מהלכות שופטים הלכה י סנה עשין פט טו"ע"י י"ד כר קמץ סניף ג טור ח"מ [סר קפצ] וטו"ע"י כר קמץ סניף נא וטו"ע"י א"ח כר קט':

ה ב מיי פ"ד מהלכות ציצות הלכה ג טו"ע"י י"ד כר שני ע"י

שיטה מקובצת

[א] מאי לאו אעובר קאמר דקונסים אותו לפדותו דלא יפה עשה שמכר לעובר כוכבים ונותן דמי העובר לכהן וקאי אנותן לעובר כוכבים בהמה מעוברת בקבלה שיהלוקו הולדות ולא קאי אבהמה כי אם אעוברא ובהמה דישתאף היא [א] ובהמה דמפקי' שאינה צרובת בשבת א"צ דסיל דמוכר בהמה לעוברא דמביעא לקמן אי אסור אי מותר בין לר"י בין לרבנן ס"ל דאסור ומשום בהמה קאמר אינו רשאי ומיירי בנותן בהמה לעובר כוכבים בקבלה בין מעוברת בין אינה מעוברת: [ב] ותכנסו אומרים כי"ו שיד עובר כוכבים באמצע וכו'. ואי"א אמאי הביא כאן דברי חכמי' יותר מדלייל ופי' התוס' דבעי להביא דלדוק נמאן. לפי דבריהם הביאו לאחר שסיים כל בעיותיה. אכן נראה למחר"ס ז"ל דהקורא דקרק דברר דרוקא לעצן האבצייא הראשונה דאיני' אלא לר"י משום הכי לא מייית דברי חכמאצ אבל זאת הבעי' היא לרבנן כמו לר"י משום הכי מייית דברי חכמי' לאשמועינן דלדוק להאי מלחא פליגי רבנן עליה דר"י דרבנן סברי בבכורה ור"י מחייב אבל לגבי קונסין אותו וכו' לא נפלה עליה. גלויין:

[ב] נראה דלא לא אסתהא ומיירי בעתן צהמה לפטומה דמפקי' מעקדומה שאינה שותפת צצח וכו'.

רבינו גרשום

דכתוב תפדה בשא יכול לפדותו אפי' בדמים כדאמרינן באידין פירקא דלא באמה תורה להחמיר עליו אלא להקל עליו אבל שאר בכורות בהמה טהורה אין פותין אותן בדמים דלא נותן הבכור לכהן ואם רצה הכהן למכורו לו רשאי ומי"ט נותן כל דמיו לכהן ולא סגי בחצי דמיו משום דעיקר בהמה דישתאף מאי לא. וא דקתני קונסין לאו אעובר קאי ומשום דאינו רשאי אלמא דר' יהודה סבר דאסור למכור עובר לעובר כוכבים והיאל להיניי אורחיה: אבהמה קאי דקונסין אותו אלא עובר רשאי למכור: והא עד עשר בדמיו קתני: דמשמע דמי עובר: חני דמיה. דמשמע של בהמה: ואי בהמה קא בעית למימר כל דמיה: כהן מאי עבידותיה בהמהא עצמה אמאי יהיב ליה כל דמיה. אלא לאו אעובר קאי: לא לעולם סבירא ליה בעלמא דמוכרין עובר לעובר כוכבים דכשבור הוא וזכא מאי שנא דקתני קונסין דמשמע נמי אעובר כגון דיהב ליה לעובר כוכבים בהמה מעוברת לפטומה דלכי מיפטמה לה לזבוגי וליחלוקי מיה דהשתא אבהמה גופה קנסי

ליה ומיגו דקנסי ליה כו. והיינו ונותן כל דמיו לכהן אבל בעלמא שרי לזבוגי לעובר כוכבים: והאי נמי כיכול להתרפאות דמי ולכשיגידל חזי למלאכה ש"מ דעובר אסור למכור לעובר כוכבים לר' יהודה: איכא דמתני לה. הא דר' יהודה אמתייתין ולא בעי לה מביעאי: לימא מתני' דלא כר' יהודה דמושרי ר' יהודה בשבורה ה"ה דשרי נמי אעובר וכשבור דמי: אפילו חימא ר' יהודה. (שרי אסר) (הוא דשרין) דלאו היינו אורחיה כדאמר לעיל אבל בעובר אסר דהיינו אורחיה למיחוי כשבור עד שהוא במעי אמו אבל לבסוף חזי למלאכה ואסור: מכר בהמה. שאינה מעוברת לעובר כוכבים לעובריה שיהיו העוברין של שניה: ויבעי לתרווייהו דהכא לא מוזבין לא בהמה עצמה ולא עובר דאכתי לא מיעברא: בשבורה דלא אתיא לאיחלופי בשלימה: אבל [שלימה]. ויכא דובין בהמה לעובריה דבהמה גופה שלמה היא ואחי לאיחלופי במכירה שלמה אחריית שלא לעובריה לחלוטין ואסר: או דלמא ומה שבורה דפסקה מיניה. דלחלוטין מוזבנה לעובר כוכבים דאע"ג דאיכא למיחש אטו מכירה